



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus. Anak/2015 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa anak : -----

Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK**; -----
Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 13 Agustus 1998; -----
Umur : 17 tahun; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : DENPASAR; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja; -----
Pendidikan : SD (kelas V) ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh kapolsek Denpasar Barat tanggal 27 Juli 2015 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : BENNY HARIYONO, SH.MH., dan YANUARIUS NAHAK, SH. Advokad, beralamat Kantor di Jalan Akasia Nomor 73 Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Dps tanggal 30 September 2015 serta didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (LP2TP2A) dan Anak dan Bibi Terdakwa; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Dps tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tanggal 25 September 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;-----

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol DK 7077 DK. ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No pol DK 2763 IE. -----
- 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo warna Hijau hitam ;-----
- 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo warna Hijau hitam, ;-----

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara an. Terdakwa IPY, Dkk. ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa anak dengan alasan bahwa Terdakwa anak masih bisa diperbaiki dan dibina perilakunya; -----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut dan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

Setelah mendengar pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Terdakwa anak dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tabanan ; -----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan karena melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA ANAK** secara bersama – sama dan bersekutu dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wita atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Gunung Soputan I No.2 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) ekor burung Cacak warna Hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari terdakwa bersama – sama dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW bermain bilyard di Jalan Gunung Himalaya Denpasar kemudian terdakwa, saksi BW, saksi BSP dan IPY keluar jalan – jalan dengan mengendarai masing – masing sepeda motor Yamaha mio warna merah No.Pol. DK 2763 IE dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. DK 7077 DK, sesampainya di Jalan Gunung Soputan I tepatnya disebuah rumah No.2 terdakwa berhenti karena melihat burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkar yang tergantung diteras rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut, melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa turun dari atas sepeda motornya, kemudian saksi IPY bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka pintu gerbang rumah tersebut selanjutnya saksi IPY menurunkan sangkar yang tergantung diteras rumah dan menyerahkan sangkar yang berisi burung cacak hijau kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil burung tersebut dengan tangan kanannya dan menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkarnya kemudian saksi IPY kembali mengambil satu buah sangkar yang tergantung di Garase dan menyerahkan kepada terdakwa untuk diambil burungnya saja, setelah berhasil mengambil dua ekor burung tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi IPY pergi meninggalkan rumah tersebut bersama dengan saksi BW, saksi IGA dan saksi BSP yang sebelumnya bertugas diluar rumah untuk mengawasi situasi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi IPY , saksi BSP, saksi IGA dan saksi BW dengan mengendarai masing – masing sepeda motor dengan berboncengan pergi meninggalkan rumah saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko dengan membawa dua ekor burung Cocak hijau menuju jalan Mahendradata, kemudian saksi IPY menjual 1 (satu) ekor burung cocak hijau di jalan Padang Gajah Denpasar tepatnya dibelakang Rumah sakit Bali Med kepada saksi Zehri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut sudah terdakwa bagi dan habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sedangkan satu ekor burung lagi belum laku terjual dan ditaruh dirumah saksi IPY ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil burung – burung tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil dua ekor burung Cocak hijau tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko mengalami kerugian ± sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah jelas dan dapat dimengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. Saksi SUGENG BAGUS JATMIKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah 5(lima) orang pelaku yang saksi lihat di dalam rekaman CCTV yang terpasang di depan rumah kost yang saksi tempati dan pemilik CCTV yang terpasang tersebut milik Apartement GANIDA yang ada di depan rumah kost yang saksi tempati ;-----
- Bahwa dari tindak pidana pencurian yang saksi alami, saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam yang saksi gantung di depan halaman rumah kost yang saksi tempati ;-----
- Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi di rumah kost yang saksi tempati di Jalan Gunung Sopotan I No 2 Denpasar pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 04.30 wita, yang mana pencurian burung tersebut baru saksi ketahui setelah adik saksi yang bernama DENI, 21th, Islam, Swasta, alamat sda dengan saya, datang ke rumah kost yang saksi tempati kemudian membangunkan saya dan mengatakan kalau burung saksi telah hilang kemudian saksi langsung bangun dan melihat 2(dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam yang saksi gantung di halaman depan rumah kost sudah tidak ada dan sangkarnya sudah saksi lihat kosong dan berada di belakang pintu gerbang rumah kost dalam keadaan sudah tergeletak di bawah ;-----
- Bahwa adik saksi DENI mengetahui bahwa 2(dua) ekor Burung Cucak Ijo warna hijau hitam yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantung di halaman rumah kost sudah hilang adik saksi DENI yang pada saat itu sedang bermain Game Online yang tidak jauh dari rumah kost yang saksi tempati, lalu adik saksi DENI melihat anjing milik saksi lepas dan masih terikat tali datang ke tempat adik saksi DENI bermain Game online yang mana anjing milik saksi sebelumnya saksi ikat di pintu gerbang, karena melihat anjing milik saksi lepas dan datang ke tempat Game online tersebut lalu adik saksi mengambil anjing saksi dan membawa pulang ke rumah kost, setelah sampai di rumah kost adik saya melihat sangkar burung saya sudah tergeletak di dalam halaman kost di sebelah pintu gerbang rumah kost, kemudian adik saksi DENI langsung mencari saksi ke kamar kost yang saksi tempati dan membangunkan saksi mengatakan kalau sangkar burung saksi tergeletak di bawah halaman kost dan burungnya sudah tidak ada, dan barulah saksi mengetahui bahwa 2(dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam berhasil dicuri dan setelah saksi minta rekaman CCTV kepada Office apartement Ganida yang ada di depan rumah kost yang saksi tempati baru saksi ketahui bahwa 2(dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam milik saksi berhasil diambil oleh 5(lima) orang pelaku, yang mana 3(tiga) orang pelaku masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil 2(dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam milik saksi yang saksi gantung di halaman depan rumah kost, dan 2(dua) orang pelaku diam di depan rumah kost sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tetapi kedua No Pol sepeda motor tersebut tidak saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui ;-----

- Bahwa rumah kost yang saksi tempati sudah dikeliling tembok pagar sebagai pembatas dan ada pintu gerbangnya ;-----
- Bahwa saat sebelum kejadian pintu gerbang sudah dalam keadaan tertutup dan sudah dalam keadaan terkunci dengan grendel yang ada pada pintu gerbang namun tidak dikunci menggunakan gembok, namun pintu gerbang yang dikunci menggunakan grendel yang ada pada pintu gerbang bisa dibuka dengan mudah ;-----
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan ke 5 (lima) orang pelaku yang berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung cucak ijo milik saksi tetapi saya masih ingat dengan ke 5 (lima) wajah pelaku ;-----
- Bahwa untuk burung burung saksi tersebut ,sesaat sebelum tidur yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015,sekira jam 22.30 wita, ke 2(dua) burung saksi masih ada tergantung diteras rumah kost,sedangkan pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan gerendel saja ;-----
-
- Bahwa dapat saksi jelaskan ciri – ciri burung saksi yang hilang yaitu 1(satu) ekor burung Cucak Ijo milik saksi mempunyai ciri ciri tidak memiliki ekor dan sayapnya tidak berisi bulu karena bulu pada sayap saksi cabut supaya cepat tumbuh berwarna hijau dan pada leher berwarna hitam, dan 1(satu) burung cucak ijo saksi mempunyai ciri – ciri pada bukaan suara pertama saksi tahu dan hapal dengan irama suara



burung saya, dan jika saksi getok sangkarnya burung saksi akan semakin galak dan bunyi mengeluarkan suara yang sudah hapal saksi dengar, dan jika ke 2 (dua) ekor burung cucak ijo milik saksi ditemukan saksi pasti tahu dan mengenali apakah itu burung saksi atau tidak, karena ke 2(dua) burung saksi tersebut sudah saksi pelihara dari burung saksi masih kecil.

- Bahwa kejadian yang saksi alami pelaku tidak ada sampai merusak atau bekas dicongkel oleh pelaku ;-----
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena burung cucak ijo saksi yang dicuri sudah pernah masuk juara pada latihan burung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ke 5(lima) orang yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah orang yang sama wajahnya dengan orang yang saksi lihat melalui rekaman CCTV yang mengambil 2 (dua) ekor burung Cucak Ijo milik saksi di rumah kost yang saksi tempati di Jalan Gunung Soputan I No 2 Denpasar dan berhasil mengambil 2(dua) ekor burung Cucak Ijo yang saksi gantung di depan halaman rumah kost ;-----
- Bahwa pada saat mengambil 2(dua) ekor burung cucak Ijo milik saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



2. Saksi IPY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengambil barang bersama dengan teman yang lain
Pada Hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015, sekira jam : 04.00 wita,
bertempat di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar dan nama
teman saksi yang saksi ajak mengambil burung adalah IGA, Umur
kurang lebih 18 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 04
Februari 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin
Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan
terakhir SMP tamat, Alamat Jalan Himalaya Gang IIB No.-
Denpasar, SAKSI BSP, Umur kurang lebih 18 tahun, Tempat
Tanggal lahir Denpasar, 06 September 1997, Agama Hindu,
Pekerjaan Tidak bekerja, Jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan terakhir SMP
tamat, Alamat Jalan Wibisana Barat Gang III No.9 Denpasar,
TERDAKWA ANAK , Umur kurang lebih 17 tahun, Tempat Tanggal
lahir Gianyar, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak bekerja, Jenis
kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali,
Pendidikan terakhir SD kelas 5 Berhenti, Alamat Jalan Gunung
Agung Gang Ayam No.8 Denpasar, SAKSI BW, Umur kurang lebih
19 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 07 September 1995,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir
SMP tamat, Alamat Jalan Uluwatu No.- Kuta
Badung ;-----

- Bahwa burung yang saksi ambil di Jalan Gunung Seputan I No.2
Denpasar bersama dengan SAKSI IGA, SAKSI BSP,
TERDAKWA ANAK , dan SAKSI BW adalah 2 (dua) ekor burung
Cucak Ijo warna hijau hitam ;-----
- Bahwa selain 2(dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam tidak
ada mengambil barang yang
lainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama SAKSI IGA, SAKSI BSP, TERDAKWA ANAK, dan SAKSI BW mengambil 2 (dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan saksi pakai untuk beli makanan ;-----

- Bahwa saksi dan SAKSI IGA, SAKSI BSP, TERDAKWA ANAK , dan SAKSI BW tidak ada minta ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2(dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau tersebut ;-----
--
- Bahwa karena saksi diajak oleh BW untuk mengambil Burung tersebut, dibidang burung tersebut harganya mahal ;-
- Bahwa setelah terdakwa dan SAKSI IGA, SAKSI BSP, TERDAKWA ANAK , dan SAKSI BW berhasil mengambil 2(dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau, 1(satu) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau di jual di Jalan Padang Gajah Denpasar di belakang Rumah Sakit Bali Med Denpasar di jual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak saksi kenal namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru terdakwa mengetahui identitasnya yaitu ZEHRI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, Alamat Jalan Padang Gajah Denpasar, sedangkan yang lagi satu saksi taruh di Rumah saksi karena belum laku dijual ;-----

- Bahwa dari hasil penjualan burung tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mendapat pembagian adalah TERDAKWA ANAK Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), SAKSI BW Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan NSJ, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Buluh Indah Gang Pondok Indah No.4 Denpasar, sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



- Bahwa peran saksi bersama TERDAKWA ANAK adalah TERDAKWA ANAK masuk ke halaman kost dan setelah saksi bersama TERDAKWA ANAK sampai di halaman kost langsung saksi mengambil sangkar yang berisi burung COCAK HIJAU warna hijau di Garase dan langsung saksi serahkan kepada TERDAKWA ANAK habis itu saksi langsung kembali mengambil sangkar yang berisi burung COCAK HIJAU warna hijau di yang tergantung diteras kost. Setelah itu burung yang didalam sangkar diambil oleh TERDAKWA ANAK sedangkan sangkarnya dibiarkan di garase setelah itu saksi juga mengambil burung tersebut didalam sangkarnya dan sangkarnya juga terdakwa taruh di garase sedangkan IGA, BSP, dan BW menunggu didepan Kost duduk di atas sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi dan IGA, BSP, TERDAKWA ANAK , dan BW untuk mengambil burung-burung tersebut di Kost di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar adalah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK-7077-DK yang dikendarai oleh IGA terdakwa dan BSP di bonceng sedangkan TERDAKWA ANAK di Gonceng oleh BW dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah DK-2763-IE ;-----
- Bahwa saat saksi dan IGA, BSP, TERDAKWA ANAK, dan BW mengambil burung-burung tersebut di kost di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar adalah terdakwa dengan menggunakan Jaket warna Hitam, celana panjang jean warna biru tua, sedangkan IGA dengan menggunakan baju batik hitam merah celana panjang jean warna biru tua, BSP dengan menggunakan baju kemeja warna putih celana jean warna biru tua, TERDAKWA ANAK menggunakan baju kaos warna hitam celana trening warna biru, dan BW dengan menggunakan baju jaket warna biru dan celana jean warna biru tua ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa anak memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengambil burung bersama dengan teman yang lain Pada Hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015, sekira jam : 04.00 wita, bertempat di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar dan nama teman saksi yang saksi ajak mengambil burung adalah IGA, Umur kurang lebih 18 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 04 Februari 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan terakhir SMP tamat, Alamat Jalan Himalaya Gang IIB No.- Denpasar, Nomor Hp.-, BSP, Umur kurang lebih 18 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 06 September 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak bekerja, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan terakhir SMP- tamat, Alamat Jalan Wibisana Barat Gang III No.9 Denpasar, Nomor Hp.081558926803, IPY, Umur 19 tahun, Tanggal lahir, 30 April 1996, Tempat lahir Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan Belum Bekerja, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan terakhir SMP tamat, Alamat Jalan Gunung Lebah No.10 Denpasar, HP. 085792312411 dan BW, Umur kurang lebih 19 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 07 September 1995, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMP tamat, Alamat Jalan Uluwatu No.- Denpasar, Nomor Hp.081558529541 ;-----
- Bahwa burung yang terdakwa ambil di Jalan Gunung Soputan I No.2 Denpasar bersama dengan IGA, BSP, IPY, dan BW adalah 2 (dua) ekor burung Cucak Ijo warna hitam hijau ;-----

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya di rumah kost Jalan Gunung Sopotan I No 2 Denpasar selain mengambil 2(dua) ekor burung Cucak ijo warna hijau hitam ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama IGA, BSP, IPY, dan BW mengambil 2 (dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hitam hijau dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan saksi pakai untuk beli makanan ;-----
- Bahwa terdakwa dan IGA, BSP, IPY, dan BW tidak ada minta ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2(dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hitam hijau tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena diajak oleh BW untuk mengambil Burung tersebut, dibilang burung tersebut harganya mahal ;-----
- Bahwa setelah terdakwa dan IGA, BSP, IPY, dan BW berhasil mengambil 2(dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau, 1(satu) ekor burung Cucak Ijo warna hitam hijau di jual di Jalan Padang Gajah Denpasar di belakang Rumah Sakit Bali Med Denpasar di jual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru terdakwa mengetahui identitasnya yaitu ZEHRI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, Alamat Jalan Padang Gajah Denpasar, sedangkan yang lagi satu di taruh di rumahnya IPY karena belum laku dijual ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan burung tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mendapat pembagian adalah saksi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), BW Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan NSJ, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Buluh Indah Gang Pondok Indah No.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Nomor Hp.085739003330 sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah sudah mengambil 2 (dua) ekor burung cucak Ijo warna hitam hijau tanpa seijin pemiliknya karena saksi butuh uang ;-----

- Bahwa peran terdakwa bersama IPY adalah terdakwa bersama IPY masuk ke halaman kost dan setelah terdakwa bersama IPY sampai di halaman kost, terdakwa melepas anjing yang ada di halaman kost habis itu IPY mengambil sangkar yang berisi burung COCAK HIJAU warna hijau di Garase diserahkan ke terdakwa setelah itu burung yang didalam sangkar terdakwa ambil sedangkan sangkarnya terdakwa biarkan di garase, sedangkan IPY kembali mengambil sangkar yang berisi burung COCAK HIJAU warna hitam hijau di yang tergantung diteras kost dan langsung burungnya diambil oleh IPY sedangkan sangkarnya dibiarkan di garase sedangkan IGA, BSP, dan BW menunggu didepan Kost duduk di atas sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa dan IGA, BSP, IPY, dan BW untuk mengambil burung-burung tersebut di Kost di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar adalah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK-7077-DK yang dikendarai oleh IGA saya dan BSP di bonceng sedangkan IPY di Gonceng oleh BW dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah DK-2763-IE.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya,
Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol DK 7077
DK. ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No pol DK 2763 IE.

- 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo warna Hijau hitam ;-----
- 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo warna Hijau hitam, ;-----

Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dan diperhatikan, para saksi dan Terdakwa anak membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, selanjutnya Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa anak mengambil barang bersama dengan teman yang lain Pada Hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015, sekira jam : 04.00 wita, bertempat di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar dan nama teman saksi yang saksi ajak mengambil burung adalah IGA, Umur kurang lebih 18 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 04 Februari 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan terakhir SMP tamat, Alamat Jalan Himalaya Gang IIB No.- Denpasar, BSP, Umur kurang lebih 18 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 06 September 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak bekerja, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan terakhir SMP tamat, Alamat Jalan Wibisana Barat Gang III No.9 Denpasar, TERDAKWA ANAK , Umur kurang lebih 17 tahun, Tempat Tanggal lahir Gianyar, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak bekerja, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SD kelas 5 Berhenti, Alamat Jalan Gunung Agung Gang Ayam No.8 Denpasar, BW, Umur kurang lebih 19 tahun, Tempat Tanggal lahir Denpasar, 07 September 1995, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMP tamat, Alamat Jalan Uluwatu No.- Kuta

Badung ;-----

- Bahwa burung yang Terdakwa anak ambil di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar bersama dengan IGA, BSP, dan BW adalah 2 (dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam ;-----
- Bahwa selain 2(dua) ekor burung Cucak Ijo warna hijau hitam tidak ada mengambil barang yang lainnya ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa anak bersama IPY, IGA, BSP, dan BW mengambil 2 (dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan saksi pakai untuk beli makanan ;-----
- Bahwa Terdakwa anak dan IPY, IGA, BSP dan BW tidak ada minta ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2(dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau tersebut ;-----
- Bahwa karena IPY diajak oleh BW untuk mengambil Burung tersebut, dibilang burung tersebut harganya mahal ;-----
- Bahwa setelah terdakwa anak dan IPY, IGA, BSP, dan BW berhasil mengambil 2(dua) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau, 1(satu) ekor burung COCAK HIJAU warna hijau di jual di Jalan Padang Gajah Denpasar di belakang Rumah Sakit Bali Med Denpasar di jual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru terdakwa mengetahui identitasnya yaitu ZEHRI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Alamat Jalan Padang Gajah Denpasar, sedangkan yang lagi satu terdakwa taruh di Rumah IPY karena belum laku dijual ;-----

- Bahwa dari hasil penjualan burung tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mendapat pembagian adalah TERDAKWA ANAK Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), BW Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan NSJ, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Buluh Indah Gang Pondok Indah No.4 Denpasar, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa peran IPY bersama terdakwa anak TERDAKWA ANAK adalah TERDAKWA ANAK masuk ke halaman kost dan setelah saksi bersama TERDAKWA ANAK sampai di halaman kost langsung saksi mengambil sangkar yang berisi burung COCAK HIJAU warna hijau di Garase dan langsung saksi serahkan kepada TERDAKWA ANAK habis itu saksi langsung kembali mengambil sangkar yang berisi burung COCAK HIJAU warna hijau di yang tergantung diteras kost. Setelah itu burung yang didalam sangkar diambil oleh TERDAKWA ANAK sedangkan sangkarnya dibiarkan di garase setelah itu saksi juga mengambil burung tersebut didalam sangkarnya dan sangkarnya juga terdakwa taruh di garase sedangkan IGA, BSP, dan BW menunggu didepan Kost duduk di atas sepeda motor ;-----
- Bahwa IPY dan IGA, BSP, TERDAKWA ANAK, dan BW untuk mengambil burung-burung tersebut di Kost di Jalan Gunung Seputan I No.2 Denpasar adalah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK-7077-DK yang dikendarai oleh IGA terdakwa dan BSP di bonceng sedangkan TERDAKWA ANAK di Gonceng oleh BW dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah DK-2763-IE ;-----
- Bahwa saat IPY IGA, BSP, TERDAKWA ANAK, dan BW mengambil burung-burung tersebut di kost di Jalan Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seputan I No.2 Denpasar adalah terdakwa dengan menggunakan Jaket warna Hitam, celana panjang jeans warna biru tua, sedangkan IGA dengan menggunakan baju batik hitam merah celana panjang jeans warna biru tua, BSP dengan menggunakan baju kemeja warna putih celana jeans warna biru tua, TERDAKWA ANAK menggunakan baju kaos warna hitam celana training warna biru, dan BW dengan menggunakan baju jaket warna biru dan celana jeans warna biru tua ;-----

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “ barang siapa “; -----
2. Unsur “mengambil suatu barang”;-----
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----
5. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;-----
6. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “;-----

Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa anak, maka telah ternyata bagi Hakim bahwa Terdakwa anak MSD adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa anak dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa anak sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa anak; -----

Ad.2. Tentang Unsur Mengambil Sesuatu Barang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Sugeng Bagus Jatmiko dan saksi IPY, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK secara bersama – sama dan bersekutu dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan I No.2 Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) ekor burung Cacak warna Hijau yang tergantung didalam sangkar ;-----

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas jelas menunjuk bahwa Terdakwa anak telah mengambil barang-barang milik orag lain yang oleh karenanya berarti unsur dakwaan sebagaimana diaksud disini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa anak; -----



Ad.3. Tentang Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Sugeng Bagus Jatmiko dan saksi IPY, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK secara bersama – sama dan bersekutu dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan I No.2 Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) ekor burung Cacak warna Hijau yang tergantung didalam sangkar, dimana burung - burung tersebut adalah milik saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko menderita kerugian ± sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berarti unsur dakwaan sebagaimana diaksud disini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa anak ;-

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Sugeng Bagus Jatmiko dan saksi IPY, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK secara bersama – sama dan bersekutu dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan I No.2 Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) ekor burung Cacak warna Hijau yang tergantung didalam sangkar, dimana burung - burung tersebut adalah milik saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko menderita kerugian ± sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengambil burung - burung tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Sugeng Bagus Jatmiko serta tujuan terdakwa mengambil burung - burung tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum ;----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa anak telah berbuat bebas terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut, perbuatan mana menunjukkan bahwa Terdakwa Anak telah berbuat laksana pemilik dari barang-barang a quo ;-----

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Sugeng Bagus Jatmiko dan saksi IPY, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK secara bersama – sama dan bersekutu dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wita, dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di Jalan Gunung Soputan I No.2 Denpasar. Terdakwa mengambil dua ekor burung Cacak hijau tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko mengalami kerugian ± sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

demikian, perwujudan perbuatan mengambil barang-barang elektronik tersebut adalah atas dasar tujuan atau kehendak bersama dari Terdakwa Anak dengan saksi Rinto Otman Seubelan, hal mana tampak pada kenyataan dimana setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar oleh Terdakwa Anak dari Toko Solution Cell tersebut, Terdakwa Anak kemudian menyerahkannya kepada saksi Rinto Otman Seubelan. Demikian pula halnya dengan kenyataan bahwa setelah barang-barang-elektronik tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa anak bersama saksi Rinto Otman Seubelan, barang-barang itu kemudian telah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya dinikmati atau dipergunakan untuk kebutuhan bersama oleh dan antara Terdakwa anak dengan saksi Rinto Otman Seubelan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak; -----

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Sugeng Bagus Jatmiko dan saksi IPY, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK secara bersama – sama dan bersekutu dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan I No.2 Denpasar, terdakwa dalam melakukan perbuatannya membagi tugas mereka masing – masing yang dilakukan dengan cara : berawal dari terdakwa bersama – sama dengan saksi IPY, saksi IGA, saksi BSP dan saksi BW bermain bilyard di Jalan Gunung Himalaya Denpasar kemudian terdakwa, saksi BW, saksi BSP dan IPY keluar jalan – jalan dengan mengendarai masing – masing sepeda motor Yamaha mio warna merah No.Pol. DK 2763 IE dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. DK 7077 DK, sesampainya di Jalan Gunung Soputan I tepatnya disebuah rumah No.2 terdakwa berhenti karena melihat burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkar yang tergantung diteras rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut, melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa turun dari atas sepeda motornya, kemudian saksi IPY bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka pintu gerbang rumah tersebut selanjutnya saksi IPY menurunkan sangkar yang tergantung diteras rumah dan menyerahkan sangkar yang berisi burung cocak hijau kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil burung tersebut dengan tangan kanannya dan menaruh sangkarnya kemudian saksi IPY kembali mengambil satu buah sangkar yang tergantung di Garase dan menyerahkan kepada terdakwa untuk diambil burungnya saja, setelah berhasil mengambil dua ekor burung tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi IPY pergi meninggalkan

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut bersama dengan saksi BW, saksi IGA dan saksi BSP yang sebelumnya bertugas diluar rumah untuk mengawasi situasi , selanjutnya terdakwa, saksi IPY , saksi BSP, saksi IGA dan saksi BW dengan mengendarai masing – masing sepeda motor dengan berboncengan pergi meninggalkan rumah saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko dengan membawa dua ekor burung Cacak hijau menuju jalan Mahendradata, kemudian saksi IPY menjual 1 (satu) ekor burung cacak hijau dijalan Padang Gajah Denpasar tepatnya dibelakang Rumah sakit Bali Med kepada saksi Zehri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut sudah terdakwa bagi dan habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sedangkan satu ekor burung lagi belum laku terjual dan ditaruh dirumah saksi IPY , akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sugeng Bagus Jatmiko menderita kerugian ± sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengambil burung - burung tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Sugeng Bagus Jatmiko ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan mana jelas menunjukkan pula bahwa unsur yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa Anak. Dalam hal ini, Terdakwa Anak dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Terdakwa Anak haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai dengan kesalahannya tersebut serta dalam kerangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan pembinaan Terdakwa selaku anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa anak telah terlibat dalam serangkaian tindak pidana yang masih dalam proses persidangan, maka agar terdapat kesatuan perlakuan yang sinkron dan komprehensif bagi pembinaan dikemudian hari atas diri Terdakwa selaku anak yang bermasalah dengan hukum, maka dalam perkara ini Terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana, dimana pemidanaan itu sendiri sedemikian rupa lebih diorientasikan hingga terdapat keadaan penyelesaian secara utuh atas seluruh permasalahan hukum yang dihadapinya, in casu perkara yang dihadapi Terdakwa sekarang ini. Bahwa dengan penyelesaian yang utuh tersebut serta berdasarkan asas perlindungan, akan menjadi titik tolak perlakuan dalam kerangka pembinaan Terdakwa secara komprehensif dikemudian hari, hal mana sebagaimana disarankan pula oleh Pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitian kemasyarakannya Nomor : W 20 EBDP PK,, 01.05.02-3114 tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dan lagi agar tujuan pembinaan Terdakwa anak dapat terlaksana secara komprehensif mengingat Terdakwa anak masih akan menjalani persidangan atas permasalahan hukum (perkara tindak pidana) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa anak haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara IPY, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IPY ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa Anak haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol DK 7077 DK. ;-----
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No pol DK 2763 IE. -----
 3. 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo warna Hijau hitam ;-----
 4. 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo warna Hijau hitam, ;-----
- Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara an. Terdakwa IPY, Dkk. ;-----**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 8 OKTOBER 2015, oleh PUTU GEDE HARIADI, SH.MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh PUTU YUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan dan Team dari P2TP2A ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Deresta, SH.

Putu Gede Hariadi, SH.MH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 8 OKTOBER 2015 Jaksa
Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 8 Oktober 2015 No. 15 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN Dps ; -----

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Untuk salinan resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I KETUT SULENDRA, SH.

Halaman 27 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19571231 197603 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)